

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 83/2543

นางสาวสุวรรณา อำนวยพล กับพวก

โจทก์

นายพิทักษ์ อำนวนยพล กับพวก

ຈຳເລຍ

ป.วิ.พ. มาตรา 247

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสืบพยานโจทก์
จำเลยต่อไปหรือพิพากษาให้นำที่ดินตามฟ้องขายทอดตลาดมาแบ่งตามคำขอบังคับ
ของโจทก์ท้ายคำฟ้อง เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานโจทก์
และพิพากษาใหม่ตามรูปคดี เท่ากับให้ดำเนินการสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไป อันเป็น
การสมประโยชน์ตามคำขอของโจทก์ในชั้นอุทธรณ์แล้ว โจทก์จะฎีกาขอให้พิพากษา
นำที่ดินตามฟ้องออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งตามคำขอบังคับของโจทก์ โดยไม่
ต้องยื้อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีอีก ไม่ได้ เพราะเป็น
คำขอที่ขัดกับคำขอในชั้นอุทธรณ์

โจทก์ทั้งสามฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้นำที่ดินมรดก ออกขายทอดตลาดนำเงินที่ขายได้มาแบ่งให้แก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๑ ใน ๒๔ ส่วนของกองมรดกของนาย ท. และนำเงินที่ขายได้แบ่งให้แก่โจทก์ที่ ๒ และที่ ๓ จำนวน ๑ ใน ๓ ส่วนของที่ดินตามฟ้องทั้งหมดทุกแปลง

จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ ที่ ๗ ที่ ๘ และที่ ๑๐ ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ ๖ ที่ ๙ และที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๖ ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิเคราะห์คำฟ้อง คำให้การ และคำแถลงของคู่ความแล้ว เห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องฟังพยานหลักฐานของโจทก์จำเลยจึงมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์ขอให้พิพากษาให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไป หรือพิพากษาให้นำ ที่ดินตามฟ้องออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งตามคำขอบังคับของโจทก์ทั้งสามท้ายคำฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

โจทก์ทั้งสามและจำเลยที่ ๖ ที่ ๙ และที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๖ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ทั้งสามฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในคำฟ้อง คำให้การ แล้วพิพากษาให้นำที่ดินตามฟ้องออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งตามคำขอบังคับของโจทก์ทั้งสาม ท้ายคำฟ้องโดยไม่ต้องย้อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีนั้น เห็นว่า ในชั้นอุทธรณ์โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไปหรือพิพากษาให้นำที่ดินตามฟ้องขายทอดตลาดมาแบ่งตามคำขอบังคับของโจทก์ทั้งสามท้ายคำฟ้อง เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดีเท่ากับให้ดำเนินการสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไป อันเป็นการสมประโยชน์ตามคำขอของโจทก์ทั้งสามในชั้นอุทธรณ์แล้ว โจทก์ทั้งสามจะฎีกาขอให้พิพากษานำที่ดินตามฟ้องออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งตามคำขอ

บังคับของโจทก์ทั้งสามท้ายคำฟ้อง โดยไม่ต้องยื่นสำนวนให้ศาลชั้นต้นพิจารณา
พิพากษาใหม่ตามรูปคดีอีกไม่ได้เพราะเป็นคำขอที่ขัดกับคำขอในชั้นอุทธรณ์ ซึ่งศาล
อุทธรณ์พิพากษาไปตามคำขอของโจทก์ทั้งสามแล้ว จึงไม่มีสิทธิที่จะฎีกาได้ ศาลฎีกา
ไม่รับวินิจฉัยให้?

พิพากษายืน และให้ยกฎีกาโจทก์ทั้งสาม คืบค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาให้โจทก์ทั้ง
สาม.

(วินัย ตูลยภักดี-พิชัย เตโชพิทยาภูล-วิชัย วิสิทธิ์วงศ์)

ศาลแพ่ง - นายกานต์ วงศ์ศิริ

ศาลอุทธรณ์ - นายมงคล หวนถนอม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ